# Contrat

*VERSION DU 25 OCTOBRE 2024*

## 1.DEFINITIONS

Les termes et expressions identifiés par une majuscule dans le présent Contrat ont la signification indiquée ci-après, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel et au masculin ou au féminin.

**Achat Instantané** désigne la Cession du Contrat par le Contractant à la Structure de Liquidité au titre duquel la Structure de Liquidité est substituée, intégralement et automatiquement au Contractant ;

**Affiliée** désigne, selon le cas, la société de droit français Manse Plateforme ou toute autre société Contrôlant, Contrôlée ou sous le même Contrôle que la Société ;

**Acompte** désigne tout acompte de Rémunération versée par la Société ;

**Annexe** désigne toute annexe au Contrat ;

**Article** désigner tout article du Contrat ;

**Auditeur** désigne toute personne ayant le titre, en France, de commissaire aux comptes et ayant exercé cette profession au moins cinq (5) ans ;

**Autorité** désigne toute autorité, tribunal, juridiction, agence gouvernementale ou territoriale ayant un pouvoir de décision ou juridictionnel sur le Contrat de Performance ou la Convention Primaire ou sur l'une des parties à ces contrats ;

**Boutique** désigne l'espace de la Plateforme dans lequel la Société, une Affiliée et/ou le Gestionnaire de la Plateforme propose des produits à la vente aux Titulaires ou à certaines catégories de Titulaires ;

**Cession** désigne, conformément aux articles 1216 et suivants du Code Civil (i) pour le Contractant pris en sa qualité de cédant du Contrat, la cession du Contrat à un Titulaire Cessionnaire, en accord avec la Société et (ii) pour le Contractant pris en sa qualité de cessionnaire du Contrat, l'acquisition du Contrat au Contractant cédant, en accord avec la Société ;

**Cession de Bloc** désigne la cession concomitante par le Contractant, s'il est Titulaire Qualifié, du Contrat et d'autres contrats Roy liés au même Talent représentant ensemble un nombre de contrats Roy pour ledit Talent au moins égal à dix pourcent (10%) de la Quantité Maximum pour ce Talent ;

**Cession Forcée** désigne la Cession du Contrat à un Titulaire Cessionnaire désigné par la Société ;

**Changement de Résidence** désigne tout changement de résidence fiscale du Contractant en dehors du Territoire dont il était résident fiscal à la date à laquelle il est devenu Partie au Contrat ;

**Compensation** désigne la compensation entre toute somme due par la Société au Contractant et toute somme due par le Contractant à la Société au sens de l'Article 1347 du Code Civil ;

**Compte Financier** désigne le compte en Devise du Compte du Contractant tenu dans les livres du Prestataire de Services de Paiement ;

**Compte Utilisateur** désigne le compte du Contractant tenu dans les livres du Gestionnaire de la Plateforme ;

**Conditions Générales d'Utilisation** désigne les conditions générales d'utilisation de la Plateforme accessible depuis le lien internet : royaltiz.com/terms-of-use ;

**Contractant** désigne la Personne, autre que la Société, partie au Contrat et détenteur d'un Compte Utilisateur ;

**Contrat** désigne le Contrat composé des Documents Contractuels, entre le Contractant et la Société ;

**Contrat de Performance** désigne le contrat entre La Société et le Talent au titre duquel le Talent autorise la Société à commercialiser le Roy de Performance correspondant ;

**Contrôle** a le sens qui lui est attribué par les articles L233-3 et suivants du Code de Commerce ; les termes « **Contrôlant** » et « **Contrôlé** » ont un sens identique ;

**Convention Primaire** désigne le contrat entre la Société et le Talent au titre duquel le Talent cède à a Société une quote-part de ses revenus futurs générés par des droits déterminés dans cette convention ;

**Cours** désigne la valeur du Contrat lié au Talent figurant sur la Fiche d'Information publiée sur la Plateforme et égal au prix convenu entre les Titulaires vendeurs et acheteurs sur la Plateforme pour la cession d'un tel contrat Roy précédant immédiatement celle du Contrat ;

**Date de Fin** signifie la date correspondant au dernier jour de la dixième (10ème) année suivant la date de fin de la période d'Introduction ;

**Date de Paiement Annuel** désigne le 31 juillet de chaque année ;

**Délai de Paiement** désigne le délai de paiement du Prix de Souscription par le Contractant à la Société, lequel est immédiat et concomitant à la Validation ;

**Dépassement** a la signification qui lui est attribuée à l'Article 4.9 ;

**Devise du Compte** désigne l'euro ;

**Documents Contractuels** désigne le Contrat, ses Annexes et la Fiche d'Information ;

**Droits Patrimoniaux** signifie, selon le cas et sous réserve de la validité et l'opposabilité de ces droits par la Société, la propriété de la Photographie ou le droit d'utilisation et de reproduction de la Photographie sur la Plateforme, dans le cadre de la commercialisation et des opérations de cession de Produits Royaltiz du Talent, qui incluent la diffusion, publication, édition et/ou reproduction de la Photographie sur la Plateforme ;

**Durée de Validité** désigne la durée correspondant à la période entre (i) la date de Souscription ou de Cession par le Contractant et (ii) la Date de Fin ;

**Durée du Contrat** désigne la durée du Contrat, laquelle sous réserve des cas de résiliation anticipée est égale à la Durée de Validité ;

**Equivalence Terminologique** désigne le terme utilisé sur la Plateforme en lieu et place d'un terme défini au Contrat ;

**Etat** désigne tout Etat reconnu par la République Française ;

**Exchange** désigne toute plateforme autorisée par la Société sur laquelle les Produits Royaltiz peuvent faire l'objet de transactions ;

**Faute** désigne toute faute ou manquement du Contractant au titre du Contrat, de tout contrat Roy ou des Conditions Générales d'Utilisation ;

**Fiche d'Information** désigne le document contenant les informations relatives au Talent en lien avec Contrat, à savoir (i) la Photographie du Talent, (ii) en cas de Souscription en période d'Introduction, le Prix de Souscription, , (iii) la Quantité Maximum, (iv) la nature du Roy, à savoir Roy de Revenu ou Roy de Performance et (v) toute autre information expressément visée dans les Documents Contractuels ;

**Formule de Calcul** désigne l'algorithme permettant le calcul de la Performance ;

**Frais et Commissions** désigne tous les frais et commissions payables par le Contractant au titre d'une Opération, étant précisé que les Frais et Commissions constituent une Annexe du Contrat et que la liste et le montant de ceux-ci est accessible depuis la Plateforme ;

**Gestionnaire de la Plateforme** désigne la Personne émettrice des Conditions Générales d'Utilisation ;

**Indemnité Exceptionnelle** a le sens qui lui est donné à l'Article 18.4 ;

**Indemnité de Résiliation** a le sens qui lui est donné à l'Article 15.5 ;

**Indemnité de Résiliation Optionnelle** a le sens qui lui est donné à l'Article 17.2 ;

**Indemnité Fixe** désigne selon le cas (i) en cas de Cession Forcée pour Dépassement ou de Résiliation Unilatérale pour Dépassement, le Prix de Souscription, (ii) en cas de Cession Forcée pour Faute, le Cours du Contrat à la date d'envoi de la Notification de Cession Forcée MOINS quarante pourcent (40%) ;

**Informations de Calcul** désigne, pour un Roy de Performance, les informations de calcul de la Performance ou, pour un Roy de Revenu, les revenues pris en compte pour le calcul du Revenu ;

**Introduction** désigne l'offre initiale faite aux candidats Titulaires par la Société sur la Plateforme de conclure le Contrat et tout autre contrat Roy pour un Talent considéré ;

**Limitation** désigne, sauf autorisation expresse, écrite et préalable de la Société au Contractant, dix pourcent (10%) du nombre de contrats Roy liés au Talent visé au présent Contrat proposés pour cession sur la Plateforme par les Titulaires, autres que le Contractant, le jour précédant celui où le Contractant propose la Cession sur la Plateforme le présent Contrat ;

**Marché Secondaire** désigne le marché des Cessions de contrats Roy sur la Plateforme et toute Cession de Bloc ;

**Nombre Maximum** désigne le nombre maximum de contrats Roy qu'un Titulaire Non Qualifié est autorisé à souscrire à l'Introduction d'un Talent sur la Plateforme et qui est strictement inférieur à cinq pourcent (5%) du nombre total de contrats Roy pour le Talent considéré ;

**Notification** désigne toute communication entre les Parties au titre du Contrat ; le terme « **Notifie** » a un sens identique ;

**Offre de Gré à Gré** désigne toute offre de Cession de Bloc ;

**Offre de Plateforme** désigne toute offre de Cession par le Contractant au Prix Proposé;

**Opération** désigne, selon le cas, la Souscription, la Cession, la perception du Revenu ou de la Rémunération selon le cas, la résiliation du Contrat et plus généralement toute transaction prévue au Contrat ;

**Participation Maximum** désigne le nombre maximum de contrats Roy liés à un Talent auxquels un Titulaire est autorisé à être partie avec la Société concomitamment et qui est inférieur ou égal à dix pourcent (10%) de la Quantité Maximum pour le Talent considéré ;

**Partie** désigne l'une ou l'autre des parties au Contrat, à savoir la Société ou le Contractant ;

**Performance** désigne la variation d'indicateurs clés publics relatifs à un Talent considéré. Ces indicateurs portent notamment, sans que cela soit exhaustif, sur la rémunération estimée du Talent, sur la performance du Talent sur les Réseaux Sociaux (nombre de followers du Talent, nombre d'interactions ou engagements, nombre de posts, nombre de clics sur les posts, portée des posts et interactions, nombre de partages, trafic et nombre de visites sur la Plateforme en provenance des Réseaux Sociaux dont le Talent est membre…), sur la performance du Talent sur les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Youtube…), ou encore sur le salaire public du Talent ;

**Période de Vente** désigne la période pendant laquelle la Société propose la conclusion de contrats Roy relatifs à un Talent considéré sur la Plateforme ;

**Personne** désigne toute personne physique ou morale ;

**Prestataire de Services de Paiement** désigne la société de droit français Mangopay ou toute autre société désignée par la Société ;

**Plateforme** désigne toute plateforme développée et/ou exploitée par la Société ou une Affiliée sous la marque "Royaltiz" pour la souscription et la cession de contrats Roy ; la Plateforme est accessible depuis l'URL : www.royaltiz.com ;

**Photographie** désigne la photographie du Talent auquel le Contrat se réfère et qui est reproduite sur la Fiche d'Information ; ;

**Politique de Confidentialité** désigne la politique de confidentialité du Gestionnaire de la Plateforme accessible depuis le lien internet : https://www.royaltiz.com/privacy-policy ;

**Produit Royaltiz** désigne selon le cas un (i) Roy de Performance, ou (ii) Roy de Revenu, ainsi que (iii) tout autre produit commercialisé par la Société sur la Plateforme ;

**Propriétaire** désigne toute Personne détenant tout ou partie des droits de propriété et/ou d'exploitation sur la Formule de Calcul ;

**Prix de Cession** désigne le prix de Cession du Contrat convenu entre le Contractant et le Titulaire Cessionnaire ;

**Prix de Souscription** désigne le montant payé par le Souscripteur à la Société en contrepartie de la Souscription ;

**Prix Proposé** désigne le prix proposé par le Contractant aux Titulaires sur la Plateforme pour la Cession du Contrat;

**Quantité Maximum** désigne sur la Fiche d'Information le nombre maximum de contrats Roy relatifs au Talent pour lequel le Contrat est conclu que la Société peut conclure ;

**Quote-Part** désigne le montant égal à : [Revenu Primaire de l'année N-1 DIVISE PAR la Quantité Maximum à la Date de Paiement Annuel de l'année N] ;

**Rémunération** désigne le montant annuel payable au Titulaire d'un Roy de Performance tel que calculé sur la base de la Performance et de la Formule de Calcul ;

**Renouvellement** désigne toute durée addtionnelle suivant la Durée du Contrat, pendant laquelle le Contrat demeurera en vigueur selon des termes convenus par avenant au présent Contrat entre les Parties ;

**Revenu** désigne la Quote-Part payable au Contractant ;

**Revenu Primaire** désigne le revenu versé par le Talent à la Société au titre de la quote- part de droits sur les revenus acquise par la Société dans le cadre de la Convention Primaire ;

**Revenus Générés** désigne les revenus générés par un Talent au cours de la Durée de Validité, les revenus générés en année N étant déterminables en année N+1 tels que communiqués par le Talent à la Société au titre de la Convention Primaire ;

**Roy** désigne tout Roy de Revenu ou de Performance ;

**Roy de Performance** désigne le contrat entre la Société et un Titulaire au titre duquel ledit Titulaire détient un droit à percevoir une rémunération basée sur la base de la Formule de Calcul appliquée au Talent concerné ;

**Roy de Revenu** désigne le contrat entre la Société et un Titulaire au titre duquel ledit Titulaire détient un droit à percevoir le Revenu ;

**Séquestre** désigne le Commissaire de Justice désigné par la Société dont l'identité et les coordonnées figurent dans les Conditions Générales d'Utilisation ;

**Société** désigne la société de droit français MANSE FRANCE SAS, dont le siège social est situé 33, rue La Fayette, 75009 – Paris (France), enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro951 387 513 ou toute société venant à ses droits ;

**Solde** désigne le montant exprimé en Devise du Compte figurant sur le Compte Financier du Contractant ;

**Souscripteur** désigne la partie, autre que la Société ayant souscrit le Contrat à l'Introduction ;

**Souscription** désigne la conclusion avec la Société du Contrat (i) pendant la phase d'Introduction ou (ii) à à tout moment après la phase d'Introduction ;

**Structure de Liquidité** désigne la société de droit français Manse Liquidité, sise 20 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 – Paris ou tout autre société désignée par la Société ;

**Talent** désigne selon le cas (i) une personne physique et/ou (ii) toute société, détenant les droits concédés à la Société dans le cadre de la Convention Primaire ou de la Convention de Performance et auxquels il est fait référence dans la Fiche d'Information ;

**Territoire** désigne tout pays à l'exception des Etats-Unis d'Amérique;

**Titulaire** désigne toute Personne, autre que la Société, détenant un compte utilisateur sur la Plateforme ;

**Titulaire Cessionnaire** désigne le Titulaire venant aux droits et obligations du Contractant en tant que Partie au Contrat dans le cadre d'une Cession ou d'une Cession Forcée ;

**Titulaire Non Qualifié** désigne tout Titulaire autre qu'un Titulaire Qualifié ;

**Titulaire Qualifié** désigne tout Titulaire qualifiable d'investisseur qualifié au sens de l'article L411-2 du Code Monétaire et Financier et auquel la Société a expressément accordé le statut de Titulaire Qualifié ;

**Validation** désigne la validation par le Contractant depuis son Compte Utilisateur de la Souscription ou de la Cession, selon le cas, du Contrat ;

## 2.CADRE CONTRACTUEL

2.1. Le Contrat est formé exclusivement par les Documents Contractuels. Aucune communication entre la Société et le Contractant autre que les Notifications n'a de valeur contractuelle, en ce compris notamment les informations communiquées par le support, sur Discord, sur le blog, et plus généralement sur la Plateforme.

2.2. Nonobstant toutes stipulations contraires et sous réserve de toute stipulation contenue dans la Notification concernée, les Parties acceptent que toute Notification :

(i) adressée par le Contractant à la Société au titre de l'un quelconque des contrats Roy liés au Talent auquel le Contractant est partie vaut Notification au titre du présent Contrat, et

(ii) adressée par la Société au Contractant au titre de l'un quelconque des contrats Roy auquel le Contractant est partie vaut Notification au titre du présent Contrat.

2.3. Le Contractant déclare avoir pris connaissance préalablement à la Souscription ou à la Cession, selon le cas, des Documents Contractuels et avoir eu communication de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation d'une manière lisible et compréhensible. La Validation par le Contractant de sa Souscription ou de la Cession, selon le cas, vaut acceptation sans réserve des Documents Contractuels.

2.4. Le Contractant déclare avoir lu et accepte les Conditions Générales d'Utilisation.

2.5. Les Equivalences Terminologiques figurent en Annexe 1. La Société est libre de modifier à tout moment les Equivalences Terminologiques.

2.6. La liste des Frais et Commissions est une Annexe du Contrat.

## 3.CAPACITE JURIDIQUE DU CONTRACTANT

3.1. Le Contractant déclare pendant toute la Durée du Contrat :

- S'il est une personne physique, qu'il (i) agit pour son compte propre, (ii) en dehors du cadre de sa profession, (iii) a la capacité juridique selon toutes les lois qui lui sont applicables, (iv) est âgé d'au moins 18 ans et majeur dans ses pays de résidence et nationalité(s) et (v) est autorisé par les lois qui lui sont applicables à être partie au Contrat.
- S'il est une personne morale, qu'il (i) n'a pas son siège dans un des Etats et Territoires Non Coopératifs au sens de la réglementation française, (ii) agit conformément à ses statuts et aux lois qui lui sont applicables et (iii) avoir la capacité juridique.

3.2. Le Contractant déclare avoir consulté la liste des pays depuis lesquels il est autorisé de créer un compte Utilisateur (https://support.royaltiz.com/fr/article/international-mon-pays-est-il-compatible- 1y7akmr/.) et s'engage à s'y conformer.

3.3. Il est interdit au Contractant de déléguer ou donner pouvoir à une Personne pour l'utilisation de son Compte Utilisateur ou la réalisation de toute Opération.

3.4. Le Contractant reconnaît avoir été informé avant sa Souscription ou Cession, selon le cas, des risques liés à la détention du Roy et visés à l'article 22 du Contrat, la liste de ces risques n'étant pas exhaustive. Le Contractant déclare que la Souscription ou la Cession, selon le cas, sur la Plateforme constitue une acceptation expresse desdits risques.

## 4.CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ROY

**Nature du Roy**

4.1. Le Roy est un contrat entre la Société et le Contractant au titre duquel :

(i) Si le Contrat est un Roy de Revenu, la Société s'engage à verser le Revenu au Contractant, ou

(ii) Si le Contrat est un Roy de Performance, la Société s'engage à verser au Contractant la Rémunération.

**Acquisition de la qualité de Partie au Contrat**

4.2. Le Contractant n'acquiert la qualité de Partie au Contrat que par Souscription ou par Cession.

4.3. Le Contractant ne peut effectuer une Souscription ou une Cession qu'à la condition de détenir un Compte Utilisateur valable.

4.4. La volonté du Contractant d'effectuer la Souscription ou la Cession n'est exprimée qu'en cliquant sur le bouton de Validation accessible depuis son Compte Utilisateur. Le

Contractant devient partie au Contrat dès qu'il a cliqué sur le bouton de Validation et a payé le Prix de Souscription ou le Prix de Cession, selon le cas.

4.5. En cas de Souscription, le Contractant s'engage à payer le Prix de Souscription dans le Délai de Paiement.

4.6. A réception du Prix de Souscription par la Société, la Société fait inscrire le Contrat sur le Compte Utilisateur du Contractant au plus tard dans un délai d'un (1) jour ouvrable suivant la réception du Prix de Souscription par celle-ci.

**Nombre maximum de contrats Roy**

4.7. Le Contractant est autorisé à conclure pendant l'Introduction un nombre de contrats Roy pour un Talent considéré inférieur au Nombre Maximum.

4.8. Le Contractant s'interdit d'être partie à un nombre de contrats Roy liés à un Talent excédant la Participation Maximum.

4.9. Si le Contractant a procédé à la conclusion lors de l'Introduction d'un nombre de contrats Roy excédant le Nombre Maximum ou s'il est partie à un nombre de contrats Roy liés à un Talent excédant la Participation Maximum, chacun de ces cas constituant un « **Dépassement**», la Société a la possibilité de procéder à (i) une Résiliation Unilatérale du Contrat ou à (ii) une Cession Forcée.

## 5.DUREE DU CONTRAT

5.1. Sauf résiliation anticipée ou Renouvellement, le Contrat entre en vigueur pour une durée déterminée égale à la Durée de Validité.

## 6.PRIX

6.1. Le Prix de Souscription inclut les Frais et Commissions qui sont applicables à l'Opération de Souscription.

6.2. Le Cours est affiché sur la Plateforme par le Gestionnaire de la Plateforme sur la base du dernier Prix de Cession constaté pour  un contrat Roys lié au Talent considéré.

## 7.MODIFICATION

7.1. En cas de contentieux entre les parties à la Convention Primaire ou à la Convention de Plateforme à laquelle le Contrat se rapporte, la Société est autorisée à modifier unilatéralement la Photographie et/ou toute référence au nom du Talent du Contrat et de la Plateforme.

## 8.MODALITES DE CESSION DU CONTRAT

**Cession du Roy par le Contractant**

8.1. Sous réserve des stipulations contenues dans le présent Contrat, le Contractant peut à tout moment proposer la Cession du Contrat sur la Plateforme à un Titulaire Cessionnaire.

8.2. Pour les besoins de l'article 1216 du Code Civil, la Société accepte par avance et sans réserve toute Cession du Contrat par le Contractant à tout Titulaire Cessionnaire.

**Cession sur la Plateforme**

8.3. La validité d'une Offre de Plateforme est limitée à une durée de sept (7) jours calendaires consécutifs à compter du jour où elle est publiée sur la Plateforme (la « **Période de Validité**»). L'Offre de Plateforme est intégrée au livre d'ordres sur la Plateforme. Le livre d'ordres est accessible à tous les Titulaires disposant d'un Compte Utilisateur sur la Plateforme. Si le Contrat n'a pas fait l'objet d'une Cession pendant la Période de Validité, l'Offre de Plateforme est réputée caduque.

8.4. Le Prix Proposé est publié sur la Plateforme.

8.5. Le Titulaire Cessionnaire accepte l'Offre de Plateforme en cliquant sur le bouton de Validation accessible depuis son Compte Utilisateur (la « **Confirmation de Cession**»).

8.6. La Cession prend effet à la date de la Confirmation de Cession.

8.7. Le Titulaire Cessionnaire a l'obligation de payer le Prix de Cession au plus tard à la date de Confirmation de Cession. A défaut de paiement dans ce délai, la Cession est réputée automatiquement nulle.

8.8. Il est précisé, au cas ou le Contrat est un Roy de Revenu, que seuls les droits à Revenu liés aux Revenus Générés mais non encore payés au titre de la Convention Primaire à la date de Cession  sont transférés au Titulaire Cessionnaire.

8.9. En cas de Cession, la Société fait inscrire la Cession du Contrat au Titulaire Cessionnaire au crédit du Compte Utilisateur du Titulaire Cessionnaire et au débit du Compte Utilisateur du Contractant dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification de confirmation de l'identité du Titulaire Cessionnaire par le Prestataire de Services de Paiement.

8.10. Seule l'inscription du Contrat au nom du Titulaire Cessionnaire sur la Plateforme constitue la preuve de la qualité de Partie au Contrat.

8.11. L'inscription de la Cession du Contrat au Titulaire Cessionnaire emporte automatiquement la perte par le Contractant de la qualité de Partie au Contrat.

8.12. Toute Offre de Plateforme peut être acceptée par la Structure de Liquidité.

8.13. Le Titulaire Non Qualifié ne peut opérer la Cession du Contrat que par le biais d'une Offre de Plateforme.

8.14. Le Prix de Cession est payable au Contractant exclusivement par le Titulaire Cessionnaire. La Société n'a aucune responsabilité relativement aux obligations contractuelles du Titulaire Cessionnaire envers le Contractant au titre du paiement du Prix de Cession.

8.15. Le Contractant peut proposer et effectuer la Cession du Contrat sur la Plateforme uniquement si la somme du Contrat et des autres contrats Roy liés au même Talent auquel il est partie est inférieure à la Limitation.

**Cession de Gré à Gré**

8.16. Nonobstant toutes stipulations contraires contenues dans le Contrat, le Titulaire Qualifié peut opérer une Cession de Bloc uniquement après y avoir été expressément autorisé par la Société pour la Cession de Bloc considérée.

8.17. Au cas où le Titulaire Qualifié souhaite effectuer une Cession de Bloc, il doit adresser une Notification à la Société avec préavis ne pouvant être inférieur à dix (10) jours ouvrés avant la Cession de Bloc envisagée (la « **Notification de Cession de Bloc**»). La Notification de Cession de Bloc doit contenir à peine de nullité, l'identité complète du cessionnaire pressenti ayant la qualité de Titulaire Qualifié et le prix convenu.

8.18. Une Offre de Gré à Gré ne peut être émise que pour une Cession de Bloc.

8.19. Une Cession de Bloc ne peut être traitée que par le biais d'Offres de Gré à Gré.

8.20. Toute Cession de Bloc n'est valide que sous réserve :

- de la réception par la Société de la Notification de Cession de Bloc,
- que le Titulaire Cessionnaire soit un Titulaire Qualifié, et
- que le Titulaire Cessionnaire ait un Compte Utilisateur.

**Achat Instantané du Contrat**

8.21. La Structure de Liquidité peut, sans que cela constitue une obligation pour elle, faire une offre d'Achat Instantané du Contrat. Une telle offre est faite uniquement par une publication sur la Plateforme. Au cas où le Contractant accepte une telle offre d'Achat Instantané, le Contractant et la Société acceptent par avance que la Structure de Liquidité soit substitué au Contractant au titre du Contrat.

8.22. Le Prix de Cession proposé par la Structure de Liquidité est déterminé exclusivement par application de règles de détermination du Prix qui sont communiqués par la Structure de Liquidité au Contractant au moment de l'offre d'Achat Instantané.

8.23. La volonté du Contractant d'accepter l'offre d'Achat Instantané n'est exprimée qu'en cliquant sur le bouton de Validation accessible depuis son Compte Utilisateur.

8.24. La Cession prend effet à la date de Validation par le Contractant.

8.25. Le Prix de Cession est du au Contractant exclusivement par la Structure de Liquidité. La Société n'a aucune responsabilité relativement aux obligations contractuelles du la Structure de Liquidité envers le Contractant au titre du paiement du Prix de Cession.

8.26. Seule l'inscription du Contrat au crédit du Compte Utilisateur de la Structure de Liquidité constitue la preuve de la qualité de Partie au Contrat.

8.27. L'inscription de la Cession du Contrat au Compte Utilisateur de la Structure de Liquidité emporte automatiquement la perte par le Contractant de la qualité de Partie au Contrat.

**Cession Forcée**

8.28. La Société peut à tout moment procéder à la Cession Forcée par le Contractant à la Structure de Liquidité ou à tout Titulaire en cas de Dépassement ou en cas de Faute.

8.29. Le Contractant donne irrévocablement tous pouvoirs à la Société pour agir en son nom pour les besoins de la Cession Forcée.

8.30. En cas de décision de la Société de procéder à une Cession Forcée, la Société adresse une Notification au Contractant avec un préavis d'un (1) jour calendaire (la « **Notification de Cession Forcée**»).

8.31. La Notification de Cession Forcée indique la valeur du Contrat au jour du calcul de l'Indemnité Fixe.

8.32. Nonobstant les termes de l'Article 3, la Société peut, sans que cela constitue pour elle une obligation, payer au Contractant un montant équivalent au Cours du Contrat au jour de la date d'envoi de Notification de Cession Forcée (l'« **Indemnité Exceptionnelle**»).

8.33. Si la Société décide de verser l'Indemnité Exceptionnelle, elle l'indique dans la Notification de Cession Forcée.

8.34. L'Indemnité Exceptionnelle peut être versée, au choix de la Société au (i) Séquestre ou (ii) sur le compte bancaire du Contractant désigné selon les modalités prévues au Contrat.

8.35. La Société est autorisée à faire en sorte que le Gestionnaire de la Plateforme supprime ou rende inaccessible pour le Contractant son Compte Utilisateur dès la réception par le Contractant de la Notification de Cession Forcée.

8.36. Si le Solde sur le Compte Financier du Contractant est créditeur au jour de l'envoi de la Notification de Cession Forcée, la Société est autorisée à faire transférer le Solde au Séquestre.

8.37. Le Contractant décharge expressément la Société de toute responsabilité concernant les fonds lui appartenant à partir de la date (i) de leur remise au Séquestre ou (ii) de l'ordre de virement au compte bancaire du Contractant, selon le cas.

8.38. Dans le cadre de la Cession Forcée, le Contractant donne expressément et irrévocablement tous pouvoirs à la Société pour opérer ladite Cession Forcée. Le Dépassement est Notifié par la Société sur la seule constatation du nombre de contrats Roy du Talent considéré figurant sur le Compte Utilisateur du Contractant. En cas de Résiliation Unilatérale pour Dépassement ou de Cession Forcée, la Société est autorisée à retirer le Contrat du Compte Utilisateur du Contractant. Le paiement de l'Indemnité Fixe est dû par le Titulaire Cessionnaire en cas de Cession Forcée.

**Cession en vue du paiement d'un achat dans la Boutique**

8.39. Au cas où le Contractant achète un produit de la Boutique (l' « **Achat**») payable en multiple du Cours du Contrat, la Société a la faculté, concomitamment à l'Achat de faire procéder à la Cession du Contrat à la Structure de Liquidité sans besoin de Notification au Contractant.

8.40. Dans un tel cas, le Prix de Cession payable par la Structure de Liquidité au Contractant est égal au Cours du Contrat et fait l'objet concomitamment à l'Achat d'un paiement direct de la Structure de Liquidité à la Société, ce que le Contractant accepte.

8.41. Si l'Achat est conclu entre une Affiliée et le Contractant, le Contractant donne expréssement pouvoir à l'Affiliée concernée de résilier le présent Contrat en son nom et pour son compte et la Société et le Contractant conviennent que la Société payera directement l'Indemnité de Résiliation Optionnelle à l'Affiliée concernée.

**9.DROIT AU REMUNERATION**

9.1. Cet article n'est applicable que si le Contrat est un Roy de Performance aux termes de la Fiche d'information.

9.2. Seul le Titulaire ayant la qualité de Partie au Contrat à la date de paiement de tout montant correspondant en tout ou partie à la Rémunération pour l'année considérée est éligible à la quote-part de Rémunération concernée.

9.3. Les Informations de Calcul peuvent être consultées, aux frais exclusifs du Contractant, par un Auditeur sélectionné par la Société sur demande Notifiée par le Contractant. La consultation des Informations de Calcul est conditionnée par l'engagement exprès, écrit et préalable de l'Auditeur sélectionné de signer un engagement de confidentialité portant sur les Informations de Calcul et la Formule de Calcul, dans des termes acceptables par la Société et le Propriétaire, d'une durée non inférieure à dix (10) ans à compter du jour de la consultation par l'Auditeur Sélectionné des Informations de Calcul.

9.4. La Société a la possibilité de payer des Acomptes au Contractant.

9.5. Le montant de l'Acompte est décidé par la Société.

9.6. Si la Société propose un Acompte, elle adresse au Contractant une Notification de proposition d'Acompte (la « **Proposition d'Acompte** »). Si le Contractant est éligible et souhaite recevoir l'Acompte, il adresse une Notification à la Société pour demander le versement de l'Acompte (la « **Demande d'Acompte** »). La Demande d'Acompte doit être effectuée, à peine de caducité, dans le délai mentionné dans la Proposition d'Acompte.

9.7. Les Acomptes auxquels le Contractant était éligible mais qui ne lui ont pas été versés à défaut de Demande d'Acompte sont versés à la Date de Paiement Annuel sous réserve que le Contractant demeure Partie au Contrat et éligible au paiement de la Rémunération.

9.8. En cas de Cession, la Rémunération payable au Titulaire Cessionnaire au titre du Contrat est diminuée des Acomptes versés au Contractant pour l'année considérée.

## 10.REVENU DU CONTRACTANT

10.1. Le présent article n'est applicable que si le Contrat est un Roy de Revenu.

10.2. La Société s'engage à verser au Contractant au plus tard à la Date de Paiement Annuel de chaque année calendaire N le Revenu calculé sur la base des Revenus Générés par le Talent au cours de l'année calendaire N-1.

10.3. Le paiement du Revenu au Contractant est conditionné à la perception par la Société du Revenu Primaire pour l'année considérée. Si la Société perçoit en année N le Revenu Primaire du Talent relatif à l'année N-1, la Société paie alors en année N le Revenu au Contractant.

10.4. En l'absence de Revenu Primaire pour l'année N-1 ou au cas où le Talent ne paie pas à la Société le Revenu Primaire au titre d'une année N, aucun Revenu pour l'année N n'est payable au Contractant et le Contractant relève indemne la Société de toute responsabilité à ce titre.

10.5. Les modalités de calcul du Revenu figurent sur la Fiche d'Information.

10.6. La Société est autorisée à corriger à tout moment toute erreur ou inexactitude de calcul du Revenu et à modifier le Solde du Contractant. La Société adressera une Notification au Contractant en cas de correction.

10.7. En tant que de besoin, il est précisé que les droits visés à l'Article 10.6 sont également applicables en cas de modification à la baisse du Revenu Primaire pour quelque raison que ce soit concernant une année N considérée, en ce compris notamment à la suite de la réalisation d'un audit. Si le Revenu Primaire modifié à la baisse s'applique au Revenu d'une année au cours de laquelle la Partie au Contrat n'était pas le Contractant, le Contractant accepte néanmoins de payer à la Société la partie du Revenu de l'année considérée payée indûment par la Société à l'autre Partie. Dans un tel cas, la Société adresse au Contractant une Notification contenant le montant du Revenu corrigé pour l'année considérée.

10.8. Toutes les écritures portées sur le Compte Utilisateur seront réputées être définitivement approuvées et librement acceptées par le Contractant, à moins qu'il ne les conteste par Notification à la Société, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date à laquelle ils sont accessibles depuis son compte sur la Plateforme.

10.9 La Société n'a aucune responsabilité sur l'exactitude des écritures figurant sur le Compte Financier et en cas de contradiction entre les écritures sur le Compte Financier et celles sur le Compte Utilisateur, seules sont valables les écritures figurant sur le Compte Utilisateur. Toutes les écritures figurant sur le Compte Financier et qui ne figurent pas sur le Compte Utilisateur ne sont pas opposables à la Société.

10.10. Le Revenu est exprimé et émis en Devise du Compte du Contractant, calculé le cas échéant au taux de change appliqué à la Société à la date du paiement à celle-ci du Revenu Primaire.

## 11.COMPTE FINANCIER

11.1. Le Contractant donne pouvoir irrévocable à la Société, pendant toute la Durée du Contrat, de procéder à ou d'instruire le Prestataire de Services de Paiement de procéder à toutes les écritures sur le Compte Financier correspondant à toute Opération réalisée en application du Contrat et inscrites sur le Compte Utilisateur ou à l'exercice de tout droit par la Société au titre du Contrat.

11.2. Le Contractant autorise la Société de manière irrévocable pendant toute la Durée du Contrat à recevoir du Prestataire de Services de Paiement et de toute Affiliée, toutes les informations relatives au Compte Financier et/ou à l'activité du Contractant sur la Plateforme.

## 12.TITULAIRES QUALIFIES

12.1. La Société a la possibilité de conclure des contrats Roy avec des Titulaires Qualifiés.

12.2. Le Contractant est informé et accepte que (i) la Société pourra convenir avec tout Titulaire Qualifié de toute Cession de Bloc et que (ii) toute Cession de Bloc pourra être effectuée en dehors de la Plateforme, sans que les contrats Roy correspondants ne soient proposés à la Cession aux Titulaires.

## 13.MOYENS ET MODES DE PAIEMENT

**Modalités de paiement du Prix de Souscription**

13.1. Le Prix de Souscription est dû par le Contractant à la date de la Validation. Il est payable exclusivement par débit du Compte Financier.

## 14.RESILIATION VOLONTAIRE

14.1. Le Contractant peut résilier le Contrat à tout moment sans motif par Notification à la Société sur préavis ne pouvant être inférieur à un (1) jour ouvrable ni supérieur à trente (30) jours calendaires (la « **Résiliation Volontaire**»).

14.2. Aucune indemnité n'est due par la Société au Contractant en cas de Résiliation Volontaire.

14.3. Nonobstant ce qui précède, si la Résiliation Volontaire est motivée par une modification des Frais et Commissions intervenue depuis moins de trois (3) mois avant la date de la Notification de Résiliation Volontaire, la Société a la faculté de :

(i) d'annuler la Résiliation Volontaire et de continuer d'appliquer les Frais et Commissions applicables avant leur modification pour laquelle le Contractant a notifié la Résiliation Volontaire ; dans un tel cas la Société adresse au Contractant une Notification (la « **Notification de Non-Applicabilité**») dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la Résiliation Volontaire et la Résiliation Volontaire est réputée nulle ; ou

(ii) en l'absence de Notification de Non-Applicabilité, le Contrat étant résilié par Résiliation Volontaire, verser au Contractant une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le prix de Souscription du Contrat et le Cours. (l' « **Indemnité de Base**»).

14.4 La Société s'engage à payer au Contractant l'Indemnité de Base au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de réception de la Notification de Résiliation Volontaire.

14.5 Le Solde positif figurant sur le Compte Financier du Contractant à la date d'effet de la Résiliation Volontaire est acquis à la Société.

## 15.RESILIATION UNILATERALE

15.1. Nonobstant toutes stipulations contraires, la Société peut résilier le Contrat à tout moment, sans préavis ni motif (la « **Résiliation Unilatérale**»). La Société peut notamment exercer ce droit de Résiliation Unilatérale lorsque la Convention Primaire ou le Contrat de Performance auquel le Contrat se rapporte est résiliée ou prend fin pour quelque raison que ce soit.

15.2. En cas de Résiliation Unilatérale, la Société adresse une Notification de Résiliation Unilatérale au Contractant (la « **Notification Unilatérale**»). La Notification Unilatérale peut indiquer le cas échéant si la Résiliation Unilatérale est motivée par un cas de Dépassement ou par la résiliation de la Convention Primaire.

15.3. La Société adresse une Notification au Contractant contenant le montant de l'Indemnité de Résiliation (la « **Notification de l'Indemnité**») dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la Notification Unilatérale.

15.4. La Société s'engage à payer au Contractant l'Indemnité de Résiliation au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de réception par le Contractant de la Notification de l'Indemnité.

15.5. L'Indemnité de Résiliation est égale à :

(i) pour les cas de Résiliation Unilatérale pour Dépassement, l'Indemnité Fixe correspondante ;

(ii) pour le cas de résiliation de la Convention Primaire, le montant de l'indemnité perçue par la Société divisée par la Quantité Maximum ; ou

(iii) pour tous les autres cas de Résiliation Unilatérale, le montant correspondant à [(Moyenne du cours du Contrat sur les trente (30) jours précédant la date de la Notification Unilatérale)].

15.6. La Résiliation Unilatérale prend effet au jour de la réception de la Notification Unilatérale.

## 16.RESILIATION AUTOMATIQUE

16.1. En cas de (i) résiliation pour quelque raison que ce soit des Conditions Générales d'Utilisation applicables au Contractant ou (ii) de non-paiement du Prix de Souscription par le Contractant dans le Délai de Paiement, le Contrat est automatiquement résilié sans besoin de Notification entre les Parties (la « **Résiliation Automatique**»).

16.2. Les Articles 14.2 et 14.5 s'appliquent mutatis mutandis à la Résiliation Automatique.

## 17.RESILIATION OPTIONNELLE

17.1. Au cas où le Contractant achète un produit de la Boutique (l' « **Achat**») payable en multiple du Cours du Contrat, la Société a la faculté, concomitamment à l'Achat de résilier immédiatement le Contrat sans besoin de Notification au Contractant (la « **Résiliation Optionnelle** »).

17.2. Dans un tel cas, l'indemnité de Résiliation Optionnelle payable par la Société au Contractant est égale au Cours du Contrat au moment de l'Achat et fait l'objet concomitamment à son paiement d'une Compensation avec le prix de l'Achat.

## 18.RESILIATION POUR FAUTE

18.1 La Société peut résilier à tout moment le Contrat pour Faute (la « **Résiliation pour Faute**»).

18.2. En cas de Résiliation pour Faute, la Société adresse une Notification au Contractant avec un préavis minimum d'un (1) jour calendaire (la « **Notification pour Faute**»).

18.3. Aucune Indemnité n'est due par la Société au Contractant au titre de la Résiliation pour Faute.

18.4. Nonobstant les termes de l'Article 3, la Société peut, sans que cela constitue pour elle une obligation, payer au Contractant un montant équivalent au Cours du Contrat au jour de la date d'envoi de Résiliation pour Faute (l' « **Indemnité Exceptionnelle**»).

18.5. Si la Société décide de verser l'Indemnité Exceptionnelle, elle l'indique dans la Notification pour Faute.

18.6. L'Indemnité Exceptionnelle peut être versée, au choix de la Société sur (i) le Compte Séquestre ou (ii) le compte bancaire du Contractant désigné selon les modalités prévues au Contrat.

18.7. La Société est autorisée par le Contractant à demander au Gestionnaire de la Plateforme au nom et pour le compte du Contractant la suppression de son Compte Utilisateur ou de rendre celui-ci inaccessible dès la réception par le Contractant de la Notification pour Faute.

18.8. Si le Solde sur le Compte Financier du Contractant est créditeur au jour de l'envoi de la Notification pour Faute, la Société est autorisée à faire transférer le Solde sur le Compte Séquestre.

18.9. Le Contractant décharge expressément la Société de toute responsabilité concernant les fonds lui appartenant à partir de la date (i) de leur remise au Séquestre ou (ii) de l'ordre de virement au compte bancaire du Contractant, selon le cas.

## 19.FRAIS ET COMMISSIONS - COMPENSATION

19.1. Le Contractant s'engage à payer à la Société tous les Frais et Commissions applicables aux Opérations du Contrat.

19.2. La Société est autorisée à effectuer toute Compensation au titre du Contrat et/ou de tout achat par le Contractant dans la Boutique et/ou de tous Frais et Commissions.

19.3. En cas d'achat dans la Boutique, la Société a l'option, en lieu et place d'une Compensation, d'éteindre le paiement dû par le Contractant par le biais d'une Résiliation Optionnelle.

## 20.DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

20.1. Le Contractant autorise la Société à recevoir toutes les informations le concernant en relation avec le Contrat ou l'utilisation par celui-ci de la Plateforme de la part de toute Affiliée, du Gestionnaire de la Plateforme, du Séquestre et du Prestataire de Services de Paiement.

20.2. Le Contractant autorise la Société à communiquer toutes les informations le concernant et concernant ses Opérations à toute autorité fiscale qui en ferait la demande.

## 21.FORCE MAJEURE

21.1. Aucune des Parties n'aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.

21.2. La Partie concernée par le cas de force majeure adressera à l'autre Partie une Notification dans le délai de sept (7) jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de l'événement qu'elle considère constitutif de force majeure.

21.3. Sera considéré uniquement comme un cas de force majeure tout fait ou circonstance irrésistible, extérieur aux Parties, imprévisible, inévitable, indépendant de leur volonté et qui ne pourra être empêché par la Partie qui en est affectée.

21.4. Les Parties se rapprocheront dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception par la Partie de la Notification visée ci-avant, pour examiner l'incidence de l'événement de force majeure et tenter de convenir des modalités de continuation de l'exécution du Contrat. Si le cas de force majeure continue pendant une période supérieure à soixante (60) jours calendaires consécutifs, le Contrat pourra être résilié immédiatement et

de plein droit par la Partie la plus diligente par l'envoi d'une Notification, sans qu'aucune indemnité ne soit due entre les Parties.

## 22.RISQUES

22.1. En choisissant d'être Partie au Contrat, le Contractant s'expose à de nombreux risques qui incluent notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

(i) le risque de perte totale ou partielle des montants payés à la Société ou à un Titulaire au titre du Contrat,

(ii) le risque que la valeur du Contrat se déprécie,

(iii) le risque lié à la durée déterminée du Contrat,

(iv) le risque lié au fait que la validité de certains droits du Contractant dépend de la validité des droits de la Société au titre de la Convention Primaire ou de la Convention de Plateforme,

(v) le risque lié au fait qu'une autorité ou un régulateur pourrait interdire ou limiter les effets juridiques et économiques du Contrat,

(vi) le risque de résiliation du Contrat,

(vii) le risque de solvabilité de la Société,

(viii) le risque de résiliation du Contrat de Revenu ou du Contrat de Performance auquel le Contrat se rattache.

22.2. Le Contractant reconnaît que la valeur du Contrat est soumise à des aléas, notamment liés à la fluctuation de la carrière du Talent, de son potentiel, de son intégrité physique et de son comportement.

**Risques juridique et fiscal**

22.3. Le Contractant doit prendre en compte la nature juridique du Contrat et la fiscalité applicable aux Opérations et notamment à l'éventuelle plus-value réalisée lors la Cession du Contrat ou à l'occasion du versement du Revenu ou de la Rémunération. En conséquence, la Société recommande au Contractant de prendre conseil auprès d'une ou plusieurs Personnes habilitées à fournir des conseils professionnels en matière juridique et de fiscalité dans le ou les Etats dont les lois pourraient lui être applicables.

**Risques liés à la Convention Primaire et au Contrat de Performance**

22.4. Le Contractant doit prendre en compte, avant de devenir Partie au Contrat, que (i) les droits qu'il détient constitue une obligation contractuelle uniquement pour la Société et non pas pour le Talent lequel reste un tiers au Contrat, (ii) la validité et l'exécution du Contrat est liée, selon la nature du Contrat précisée dans la Fiche d'Information, à savoir Roy de Revenu ou Roy de Performance, à la validité et à l'exécution de la Convention Primaire ou du Contrat de Performance. En conséquence, la résiliation, l'annulation ou la modification de la Convention Primaire ou du Contrat de Performance, selon le cas, ou le manquement contractuel du Talent au titre de la Convention Primaire ou du Contrat de Performance peut entraîner notamment pour le Contractant (a) ayant la qualité de Souscripteur, une perte totale ou partielle du Prix de Souscription payé par lui à la Société, (b) la possibilité de ne

pas percevoir un Prix de Cession en cas de Cession sur le Marché Secondaire, (c) si le Contrat est un Roy de Revenu, le non-paiement du Revenu.

**Risques liés à une Cession de Bloc**

22.5. Le Contractant est informé et accepte que toute Cession de Bloc puisse avoir un impact négatif sur le Cours du Contrat ou le Prix de Cession.

## 23.CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

23.1. Le Contractant s'engage à respecter les Conditions Générales d'Utilisation.

## 24.RENONCIATION AU DROIT DE RÉTRACTATION

24.1. Si le droit de rétractation prévu à l'article L. 221-28 du Code de la Consommation est applicable, le Contractant déclare renoncer à tout droit de rétractation légale à l'occasion de la Souscription ou de la Cession du Contrat. Il est rappelé à ce titre que la valeur du Contrat est sujette à fluctuation, laquelle est reflétée par le Cours.

24.2. Cette renonciation du Contractant est expressément consentie à la Société par la Validation.

1. **NOTIFICATIONS**

25.1. Toutes Notifications entre les Parties au titre du Contrat doit être effectuée, à peine de nullité, selon les modalités suivantes exclusivement :

25.2. En cas de Notification de la Société au Contractant, la Société peut effectuer une Notification :

(i) Par email, à l'adresse email communiquée par le Contractant lors de son inscription sur la Plateforme ;

(ii) Par courrier recommandé ou par porteur spécial tel que DHL ou Fedex à l'adresse postale du Contractant indiquée lors de son inscription sur la Plateforme ;

(iii) Par message affiché sur la page d'accès internet de la Plateforme ou sur le Compte Utilisateur du Contractant.

25.3. En cas de Notification du Contractant à la Société, le Contractant peut effectuer une Notification, sauf pour ce qui concerne la Souscription, la Cession ou une Demande d'Acompte :

(i) Par courrier recommandé avec avis de réception ou par porteur spécial tel que DHL ou Fedex à l'adresse de la Société sise 33, rue Lafayette 75009 – Paris (France), ou

(ii) Par email, à l'adresse email : contact@royaltiz.com, sous réserve de la confirmation écrite de la réception de cet email par la Société.

25.4. En cas de Notification du Contractant à la Société pour la Souscription du Contrat, la Cession ou une Demande d'Acompte, le Contractant peut effectuer une Notification, uniquement en cliquant sur le lien correspondant de la Plateforme pour toute Souscription, Cession ou Demande d'Acompte.

25.5. Chacune des Parties a la possibilité de modifier son adresse postale ou son email de Notification sous réserve d'adresser à l'autre Partie une Notification indiquant la nouvelle adresse postale ou l'email de Notification avec un préavis de cinq (5) jours ouvrés.

## 26.INFORMATIQUE ET LIBERTES

26.1. Le Contractant reconnaît avoir pris connaissance des informations contenues dans la Politique de Confidentialité qui décrit les traitements dont font l'objet les données à caractère personnel relatives au Contractant notamment aux fins d'exécution du Contrat.

## 27.LIMITATION DE RESPONSABILITE

27.1. La Contractant déclare exonérer la Société de toute responsabilité au titre de tous dommages, directs ou indirects, ayant pour origine exclusive ou partielle :

- Toute déclaration du Talent ou de la partie à la Convention Primaire ou à la Convention de Plateforme,
- Toute information fausse ou erronée utilisée dans la Formule de Calcul et plus généralement pour le calcul de la Performance, étant précisé que la Société inclut uniquement les informations qu'elle estime correctes, et procédera à la correction de toute information erronée dès que possible après avoir découvert ladite erreur, ou (selon son propre jugement) si elle a une présomption raisonnable que ladite information est erronée,
- Toute erreur non-intentionnelle de la Société dans le calcul de la Performance,
- Tout piratage de son Compte Utilisateur dont il résulterait une ou plusieurs Opérations frauduleuses,
- Toute situation telle que notamment un bogue, une indisponibilité ou un piratage de la Plateforme rendant inaccessible l'accès à son Compte Utilisateur,
- Toute action frauduleuse d'une Personne sur la Plateforme entraînant une modification d'un document appartenant aux Documents Contractuels,
- L'absence de déclaration ou la déclaration erronée par le Contractant auprès des autorités fiscales des Opérations réalisés par lui.

27.2. Le Contractant reconnaît qu'aucune des informations qui lui sont communiquées ou transmises par la Société ne constitue de la part de la Société un conseil, une recommandation ou un avis en matière juridique et/ou fiscale quant aux Opérations ou au choix du Contractant d'exercer un droit prévu au Contrat.

27.3. La déclaration et le paiement des impôts et taxes applicables notamment à la Rémunération, au Revenu, au Prix de Cession ou à toute indemnité reçus par le Contractant relèvent de la seule responsabilité du Contractant.

27.4. Le Contractant demeure seul responsable envers la Société des Opérations effectuées depuis son Compte Utilisateur.

## 28.LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

28.1. La Société est engagée dans une démarche de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, conformément aux dispositions de la loi Sapin 2 n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et entend que toute personne ou société en relation avec elle adhère aux

mêmes principes et respecte scrupuleusement la règlementation en vigueur. En conséquence, le Contractant :

- s'interdit formellement de mettre en œuvre toute pratique de fraude ou corruption, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ses relations avec la Société ;
- s'engage à prendre toutes mesures raisonnables pour s'assurer que ses dirigeants, employés, sous-traitants, agents ou autres tiers placés sous son contrôle, se conforment à cette obligation ;
- s'engage à informer la Société sans délai de tout conflit d'intérêts existant ou potentiel ou évènement qui serait porté à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, ou plus généralement la violation d'une réglementation applicable, à l'occasion de ses relations avec la Société.

28.2. Toute violation par le Contractant des obligations définies au présent Article 28 sera considérée comme un manquement grave autorisant la Société à procéder à la Résiliation pour Faute du Contrat, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels la Société pourrait prétendre du fait d'une telle Faute.

## 29.ADMINISTRATION DE LA PREUVE

29.1. Le Contractant reconnaît que seules les données enregistrées et conservées par la Société, dans des conditions raisonnables de sécurité, constituent la preuve de l'ensemble des Opérations effectuées au titre du Contrat, notamment la Souscription, la Cession, le paiement du Revenu ou de la Rémunération et la résiliation.

29.2. En cas de Cession, le Contrat et la Confirmation de Cession constituent la preuve écrite de la Cession conformément aux termes des articles 1216 et suivants du Code Civil.

## 30.AVENANTS

30.1. Sauf pour ce qui concerne les modifications que la Société est expressément autorisée au titre de Contrat à effectuer unilatéralement, le Contrat ne peut être modifié que par un document (i) écrit et (ii) signé ou validé électroniquement par les Parties.

30.2. Nonobstant toutes stipulations contraires, en cas de Changement de Résidence Notifié par le Contractant à la Société, la Société est autorisée à procéder à une Résiliation Unilatérale.

## 31.NON-RENONCIATION – NULLITE PARTIELLE

31.1. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'une stipulation du Contrat ne peut être interprété comme une renonciation de ladite Partie à s'en prévaloir.

31.2. Dans le cas où l'une des stipulations du Contrat serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée non écrite, sans que cela n'affecte la validité des autres stipulations.

## 32.DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE

32.1. Le Contrat et les opérations qui en découlent sont régis par le droit français.

32.2.Tout différend entre le Contractant et la Société concernant la validité, l'exécution, l'interprétation, l'expiration et/ou la résiliation du Contrat (le « **Différend**») sera soumis à la

compétence exclusive du tribunal français compétent.

32.3. Nonobstant ce qui précède, conformément aux articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, le Contractant est informé qu'il a le droit, en cas de Différend de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du Différend.

32.4. Avant toute saisine du médiateur, le Contractant doit adresser une Notification à la Société demandant la résolution du Différend à l'amiable. Si, après un délai d'un (1) mois suivant la réception par la Société de cette Notification, le Contractant ne reçoit pas de Notification en réponse de la Société ou s'il n'est pas satisfait de la solution proposée par la Société dans la Notification en réponse, il pourra alors recourir saisir un médiateur.

## ANNEXE 1

Equivalences Terminologiques

| Terme défini dans le Contrat | Equivalence Terminologique sur la Plateforme |
|---|---|
| SOUSCRIPTION | ACHAT |
| CESSION | REVENTE |
| ACHAT INSTANTANE | INSTANT SELL |
| IMPACT DE COURS | PRICE IMPACT |
| COMPTE UTILISATEUR | WALLET |
| RESILIATION POUR FAUTE | BANNISSEMENT |
| REMUNERATION | YIELD |
| DEMANDE D'ACOMPTE | CLAIM MY YIELD |
| QUANTITE MAXIMUM | SUPPLY |

Instagram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Spotify
Reddit
Telegram
Discord
Youtube

ROYALTIZ - 2026 MANSE - TOUS DROITS RÉSERVÉS